

국립소록도병원 고충처리 규정 일부개정(안)

1. 개정사유

상위 법령에 명시된 위원회 구성, 고충처리대상, 결정내용 등 관련 절차 및 미비사항을 보완하여 병원 내 고충처리를 원활히 수행하고자 함

2. 주요내용

- 가. 규정의 순서에 맞게 조항번호를 상호 변경(안 제2조와 제3조)
- 나. 고충처리대상을 관련 법령에 맞게 수정(안 제2조제1항)
- 다. 위원회의 구성 중 민간위원으로 의료인 추가 및 위원의 해촉·회피·기피가 가능하도록 관련 항 신설(안 제3조)
- 라. 고충심사청구서의 보완 요구와 관련된 항 신설(안 제4조제2항)
- 마. 위원회 결정에 따른 위원 정적수를 상위 법령에 맞게 수정하고, 결정내용을 구체적으로 명시(안 제5조제1항부터 제3항까지)
- 바. 상위 법령에 맞게 병원장의 고충심사 결정내용 통보기일 삭제 및 문구 수정(안 제6조)

3. 참고사항

- 가. 관계법령: 「국가공무원법」, 「공무원고충처리규정」 등
- 나. 예산조치: 해당없음
- 다. 합 의: 해당없음
- 라. 기 타
 - 1) 신·구조문대비표 1부
 - 2) 국립소록도병원 고충처리 규정 일부개정(안) 1부

국립소록도병원 고충처리 규정 일부개정(안)

국립소록도병원 고충처리 규정을 다음과 같이 개정한다.

제2조 및 제3조를 각각 제3조 및 제2조로 하고, 제2조의 제목 “(심사대상)”을 “(고충처리대상)”으로 한다.

제2조제1항 중 “고충심사대상”을 “고충처리대상”으로 하고, 같은 항 제1호라목 중 “주거, 교통 및 식사편의 제공”을 “출산·육아·자녀교육, 질병치료, 주거·교통 및 식사편의 제공”으로, 같은 항 제2호나목 중 “인사행정의 기준”을 “인사운영”으로, 같은 항 제3호를 다음과 같이 하고, 같은 항 제4호를 다음과 같이 신설한다.

3. 상·하급자나 동료, 그 밖에 업무 관련자 등의 행위로 인한 고충

가. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄

나. 성희롱 등 부적절한 언행이나 신체적 접촉

다. 위법·부당한 지시나 요구

라. 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 직장 내 괴롭힘

마. 성별·종교별·연령별 등에 의한 차별대우

4. 기타 개인의 정신적·심리적·신체적 장애로 인하여 발생하는 직무수행과 관련된 고충

제3조제3항제4호를 다음과 같이 신설한다.

4. 「의료법」에 따른 의료인

제3조제5항부터 제7항을 다음과 같이 신설하고, 같은 조 제5항을 제8항으로 한다.

⑤ 병원장은 위원회의 민간위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 위원을 해촉(解囑)할 수 있다.

1. 심신장애로 직무를 수행할 수 없게 된 경우

2. 직무와 관련된 비위사실이 있는 경우

3. 직무태만, 품위손상이나 그 밖의 사유로 위원으로 적합하지 않다고 인정되는 경우

4. 위원 스스로 직무를 수행하는 것이 곤란하다고 의사를 밝히는 경우

⑥ 위원회의 위원 중 청구인의 친족이거나 청구사유와 밀접한 관계가 있는 자는 그 고충심사를 회피할 수 있다.

⑦ 위원회의 위원에게 고충심사의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있을 때에는 청구인은 그 위원의 기피를 신청할 수 있으며, 위원회는 의결로 그 위원의 기피여부를 결정하여야 한다.

제4조제2항을 다음과 같이 신설한다.

② 위원회는 청구서에 흠이 있다고 인정할 때에는 청구서를 접수한 날(제1항에 따른

위원회에 부의한 날, 이하 같음)로부터 7일 이내에 상당한 기간을 정하여 청구인에게 보완을 요구할 수 있으며, 청구인은 동 기간 내에 이를 보완하여야 한다.

제4조제2항을 제3항으로 하고, “제7조제2항“을 “제7조제7항“으로 한다.

제4조제3항을 제4항으로 하고, “30일을 연장할 수 있다.“를 “30일의 범위에서 그 기간을 연기할 수 있다. 이 경우 서면으로 의결할 수 있다.“로 한다.

제4조제4항을 제5항으로 하고, 같은 조 제5항을 제6항으로 하며, “제4항“을 “제5항“으로 한다.

제5조제1항 중 “고충심사“를 “위원회“로, “제2조제4항“을 “제3조제4항“으로, “구성원 전원“을 “위원 5명 이상“으로 하고, 같은 조 제2항을 다음과 같이 하며, 같은 조 제3항 중 “위원회는 심사결정일로부터 10일 이내에“를 “위원회가 고충심사청구에 대하여 결정을 한 때에는“으로, “작성하여야 하며“를 “작성하고“로 한다.

② 위원회의 결정은 다음 각 호와 같이 구분한다.

1. 고충심사청구가 상당한 이유가 있다고 인정되는 경우: 처분청이나 관계 기관의 장에게 시정을 요청하는 결정
2. 시정을 요청할 정도에 이르지 아니하나, 제도나 정책 등의 개선이 필요하다고 인정되는 경우: 처분청이나 관계 기관의 장에게 이에 대한 합리적인 개선을 권고하거나 의견을 표명하는 결정
3. 고충심사청구가 이유 없다고 인정되는 경우: 청구를 기각(棄却)하는 결정
4. 고충심사청구가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우: 청구를 각하(却下)하는 결정

가. 고충심사청구가 적법하지 아니한 경우

나. 사안이 종료된 경우, 같은 사안에 관하여 이미 고충심사 결정이 이루어진 경우 등 명백히 고충심사의 실익이 없는 경우

제6조의 제목 “(통지)“를 “(통보)“로 하고, “즉시“를 삭제하며, “통지해 주어야 한다.“를 “통보하여야 한다.“로 한다.

제9조를 다음과 같이 신설한다.

제9조(준용규정) 이 규정에 명시되지 아니한 사항으로서 고충심사위원회의 심사에 필요한 사항에 대하여는 「공무원고충처리규정」을 준용한다.

부 칙

이 규정은 2024. 12. 30.부터 시행한다.

[국립소록도병원 고충처리 규정 신·구조문대비표]

현 행	개 정(안)
<u>제2조(위원회의 구성)</u> ①~② (생 략) ③ (생 략) 1.~3. (생 략) <u><신 설></u> ④ (생 략) <u><신 설></u> <u><신 설></u> <u><신 설></u> ⑤ (생 략) <u>제3조(심사대상)</u> ① <u>고충심사대상</u>의 범위는 다음과 같다. 1. <u>근무조건</u> 가.~다. (생 략)	<u>제3조(위원회의 구성)</u> ①~② (현행과 같음) ③ (현행과 같음) 1.~3. (현행과 같음) <u>4. 「의료법」에 따른 의료인</u> ④ (현행과 같음) <u>⑤ 병원장은 위원회의 민간위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 위원을 해촉(解囑)할 수 있다.</u> <u>1. 심신장애로 직무를 수행할 수 없게 된 경우</u> <u>2. 직무와 관련된 비위사실이 있는 경우</u> <u>3. 직무태만, 품위손상이나 그 밖의 사유로 위원으로 적합하지 않다고 인정되는 경우</u> <u>4. 위원 스스로 직무를 수행하는 것이 곤란하다고 의사를 밝히는 경우</u> <u>⑥ 위원회의 위원 중 청구인의 친족이거나 청구사유와 밀접한 관계가 있는 자는 그 고충심사를 회피할 수 있다.</u> <u>⑦ 위원회의 위원에게 고충심사의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있을 때에는 청구인은 그 위원의 기피를 신청할 수 있으며, 위원회는 의결로 그 위원의 기피여부를 결정하여야 한다.</u> ⑧ (현행과 같음) <u>제2조(고충처리대상)</u> ① <u>고충처리대상</u>의 범위는 다음과 같다. 1. <u>근무조건 관련 고충</u> 가.~다. (현행과 같음)

라. 주거, 교통 및 식사편의 제공 등 후생복지에 관한 사항

2. 인사관리

가. (생략)

나. 근무성적평정, 경력평정, 교육훈련, 복무 등 인사행정의 기준에 관한 사항

다. (생략)

3. 그 밖의 신상문제

가. 성별, 종교별, 연령별 등에 의한 차별대우

나. 그 밖에 개인의 정신적, 심리적, 신체적 장애로 인하여 발생하는 직무수행과 관련된 사항

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

제4조(고충심사절차) ① (생략)

<신설>

라. 출산·육아·자녀교육, 질병치료, 주거·교통 및 식사편의 제공 등 후생복지에 관한 사항

2. 인사관리 관련 고충

가. (현행과 같음)

나. 근무성적평정, 경력평정, 교육훈련, 복무 등 인사운영에 관한 사항

다. (현행과 같음)

3. 상·하급자나 동료, 그 밖에 업무 관련자 등의 행위로 인한 고충

가. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄

나. 성희롱 등 부적절한 언행이나 신체적 접촉

다. 위법·부당한 지시나 요구

라. 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 직장 내 괴롭힘

마. 성별·종교별·연령별 등에 의한 차별대우

4. 기타 개인의 정신적·심리적·신체적 장애로 인하여 발생하는 직무수행과 관련된 고충

제4조(고충심사절차) ① (현행과 같음)

② 위원회는 청구서에 흠이 있다고 인정할 때에는 청구서를 접수한 날(제1항에 따른 위원회에 부의한 날, 이하 같음)로부터 7일 이내에 상당한 기간을 정하여 청구인에게 보완을 요구할 수 있으며, 청구인은 동 기간 내에 이를 보완하여야 한다.

② 위원회가 청구서를 접수한 때에는 「공무원고충처리규정」 제7조제2항에 따라 사실조사를 할 수 있으며, 고충심사의 청구인 또는 관계인의 진술을 청취하거나 구두로 문답하는 경우에는 그 청취서 또는 문답서를 작성하여야 한다.

③ 위원회는 청구서를 접수한 후 30일 이내에 고충심사에 대한 결정을 하여야 한다. 다만, 부득이하다고 인정되는 경우에는 위원회의 의결로 30일을 연장할 수 있다.

④ (생략)

⑤ 위원회는 제4항에 따른 통지를 받은 청구인 등이 심사일에 특별한 이유 없이 출석하지 아니한 때에는 위원회는 진술 없이 심사·결정할 수 있다. 다만, 서면으로 진술할 때에는 결정서에 서면진술의 요지를 기재하여야 한다.

제5조(위원회의 결정) ① 고충심사의 결정은 제2조제4항에 따른 구성원 전원의 출석과 출석위원 과반수의 합의에 따른다.

② 고충심사에 대한 결정내용은 시정요청, 기각, 각하로 하되, 권장사항 등의 의견을 첨부할 수 있다.

③ 위원회가 청구서를 접수한 때에는 「공무원고충처리규정」 제7조제7항에 따라 사실조사를 할 수 있으며, 고충심사의 청구인 또는 관계인의 진술을 청취하거나 구두로 문답하는 경우에는 그 청취서 또는 문답서를 작성하여야 한다.

④ 위원회는 청구서를 접수한 후 30일 이내에 고충심사에 대한 결정을 하여야 한다. 다만, 부득이하다고 인정되는 경우에는 위원회의 의결로 30일의 범위에서 그 기간을 연기할 수 있다. 이 경우 서면으로 의결할 수 있다.

⑤ (현행과 같음)

⑥ 위원회는 제5항에 따른 통지를 받은 청구인 등이 심사일에 특별한 이유 없이 출석하지 아니한 때에는 진술 없이 심사·결정할 수 있다. 다만, 서면으로 진술할 때에는 결정서에 서면진술의 요지를 기재하여야 한다.

제5조(위원회의 결정) ① 위원회의 결정은 제3조제4항에 따른 위원 5명 이상의 출석과 출석위원 과반수의 합의에 따른다.

② 위원회의 결정은 다음 각 호와 같이 구분한다.

1. 고충심사청구가 상당한 이유가 있다고 인정되는 경우: 처분청이나 관계 기관의 장에게 시정을 요청하는 결정
2. 시정을 요청할 정도에 이르지 아니하나, 제도나 정책 등의 개선이 필요하다고 인정되는 경우: 처분청이나 관계 기관의 장에게 이에 대한 합리적인 개선을 권고하거나 의견을 표명하는 결정
3. 고충심사청구가 이유 없다고 인정되는 경우: 청구를 기각(棄却)하는 결정

③ 위원회는 심사결정일로부터 10일 이내에 별지 제2호서식의 결정서를 작성하여야 하며, 위원장과 출석한 위원이 서명·날인하여야 한다.

제6조(통지) 병원장은 위원회에서 결정된 결과를 즉시 청구인에게 통지 해 주어야 한다.

<신 설>

4. 고충심사청구가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우: 청구
를 각하(却下)하는 결정

가. 고충심사청구가 적법하지 아니한 경우

나. 사안이 종료된 경우, 같은 사안에 관하여 이미 고충심사 결
정이 이루어진 경우 등 명백히 고충심사의 실익이 없는 경우

③ 위원회가 고충심사청구에 대하여 결정을 한 때에는 별지 제2호서
식의 결정서를 작성하고, 위원장과 출석한 위원이 서명·날인하여야
한다.

제6조(통보) 병원장은 위원회에서 결정된 결과를 청구인에게 통보하여야
한다.

제9조(준용규정) 이 규정에 명시되지 아니한 사항으로서 고충심사위
원회의 심사에 필요한 사항에 대하여는 「공무원고충처리규정」을
준용한다.